

POLITIQUE DE TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES

La société VAX CONSEILS (ci-après « la Société ») est susceptible de traiter de Données Personnelles, c'est-à-dire les collecter, les utiliser, les organiser, les conserver ou encore les extraire des Données Personnelles.

La présente politique de traitement de données personnelles vise à encadrer tous les traitements de Données Personnelles effectués par le Responsable de traitement, sauf mention contraire dans les dispositions spécifiques.

Pour toute information complémentaire sur la protection des Données Personnelles, vous êtes invités à consulter le site : <https://www.cnil.fr/>.

Le Responsable de traitement déclare qu'il effectue des traitements de Données Personnelles conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données Personnelles et à la libre circulation de ces données (ci-après désigné « RGPD ») et aux lois françaises applicables aux traitements de Données Personnelles.

Article 1 – Définitions

« Partenaire »	désigne tout cocontractant de la société VAX CONSEILS dans le cadre de l'organisation d'événements ;
« Donnée Personnelle »	désigne toute information permettant d'identifier une personne physique, sous quelque forme que ce soit ;
« Personne concernée »	désigne toute personne susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement dans le cadre des activités de la Société, et plus généralement toute personne dont les Données Personnelles sont collectées ;
« Responsable de traitement »	désigne l'organisme collectant, utilisant et sécurisant les Données Personnelles ;
« Sous-traitant »	désigne tout organisme traitant des données pour le compte et sur instruction du Responsable de traitement ;
« Site Internet »	désigne l'ensemble des sites web et mobiles, et leur contenu, accessibles aux adresses www.vax-conseils.fr , www.motorprotect.fr , www.assuracing.com ainsi que toutes les adresses URL appartenant au nom de domaine et sous domaines [www.vax-conseils.fr , www.motorprotect.fr , www.assuracing.com], et plus généralement tout site édité et exploité par la Société.

Les termes ainsi définis sont entendus aussi bien au singulier qu'au pluriel.

Article 2 – Responsable de traitement

La Société VAX CONSEILS, SAS au capital de 5.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 804 879 856, dont le siège social est sis 7 rue renard – 78 600 MAISONS-LAFFITTE, est le Responsable de traitement de vos Données Personnelles au sens de l'article 4 du RGPD.

À cet effet, la Société est représentée par

- Le responsable interne des questions de protection des Données Personnelles : Vianney ALEXANDRE, info@vax-conseils.fr.

Article 3 – Collecte des Données Personnelles

Les Données Personnelles peuvent être collectées :

- par la création d'un compte personnel sur l'application VAX CONSEILS ;
- par le biais du formulaire de contact;
- en s'inscrivant à la newsletter;
- par le biais d'un transfert de données effectué par les Partenaires de la Société ;
- dans l'intérêt légitime du Responsable de traitement ou dans l'intérêt d'un tiers (à condition que ces intérêts ne prévalent pas sur les intérêts, droits et attentes légitimes des utilisateurs).

Les Données Personnelles collectées comprennent les données qui identifient directement ou indirectement les Personnes concernées, ou qui peuvent leur être liées.

Les Données Personnelles collectées sont les suivantes :

Exemple :

- Données d'identification : nom* et prénom* ; adresse de domicile, adresse mail* ; mot de passe* ; numéro de téléphone* ; profession ; entreprise (nom, raison sociale ou SIRET) ; document d'identité.
- Données de connexion : pays de connexion ; adresse IP ; log ; User ID, etc.
- Données web : cookies et données de navigation ; avis et commentaires laissés sur de multiples canaux, tels que nos sites web ou encore les réseaux sociaux.
- Données financières : données relatives à la carte de crédit de la Personne concernée dans le cadre du paiement de l'abonnement effectué par l'intermédiaire d'un prestataire.
- Données bancaires : données relatives au compte bancaire de la Personne concernée dans le cadre de la synchronisation bancaire effectuée par l'intermédiaire de nos prestataires.

Les données marquées d'un * sont nécessaires pour permettre le fonctionnement des services proposés par la Société.

Ce traitement de Données Personnelles est fondé sur le consentement de la personne concernée (article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD). La demande de données a un caractère contractuel. La personne concernée n'est pas tenue de fournir ces Données Personnelles. Si la personne concernée ne fournit pas les Données Personnelles ou retire son consentement au traitement de Données Personnelles, elle ne pourra pas accéder aux services proposés en ligne.

Article 4 – Finalité du traitement des Données Personnelles

Le traitement de Données Personnelles est destiné à la gestion de la relation de la Société avec ses contacts et prospects. Plus généralement, ce traitement tend à la fidélisation des utilisateurs, à la prospection, ainsi qu'à l'amélioration de l'expérience utilisateur et au développement des solutions techniques.

L'utilisateur peut consentir ou s'opposer à une utilisation personnalisée de ses Données Personnelles dans ses paramètres de cookies. S'il s'y oppose, seules les annonces génériques et moins pertinentes seront diffusées.

L'utilisateur peut également paramétrer ses préférences de communication aux fins de ne pas recevoir de prospections commerciales personnalisées.

Les Données Personnelles collectées répondent aux objectifs suivants :

Finalité	Données Personnelles concernées	Base légale de collecte des Données Personnelles
Accès au Site Internet et son utilisation	Données de connexion Données web	Consentement Exécution d'un contrat
Mise en œuvre d'une assistance utilisateur ou exercice des droits détenus sur les Données Personnelles	Données d'identification Données de connexion Données web	Consentement Exécution d'un contrat
Gestion du fonctionnement et optimisation du Site Internet	Données de connexion Données web	Consentement Intérêts légitimes
Développement de solutions techniques développées par la Société	Données de connexion Données web	Consentement Intérêts légitimes
Partage d'informations sur les actualités de la Société et de ses Partenaires	Données d'identification Données de connexion Données web	Consentement Exécution d'un contrat Intérêts légitimes
Vérification, identification et authentification des données transmises par l'utilisateur	Données d'identification Données de connexion Données web	Consentement Intérêts légitimes
Personnalisation des services en affichant des publicités en fonction de l'historique de navigation de l'utilisateur, selon ses préférences	Données d'identification Données de connexion Données web	Consentement Exécution d'un contrat Intérêts légitimes
Envoi d'informations commerciales et publicitaires, en fonction des préférences de l'utilisateur	Données d'identification Données de connexion Données web	Consentement Exécution d'un contrat Intérêts légitimes
Continuité des services et maintien d'un environnement sécurisé via la détection de logiciels malveillants et la gestion des incidents de sécurité	Données d'identification Données de connexion Données web	Consentement Exécution d'un contrat Intérêts légitimes
Prévention et détection des fraudes, malwares (malicious softwares ou logiciels malveillants) et gestion des incidents de sécurité	Données d'identification Données de connexion Données web	Consentement Exécution d'un contrat Intérêts légitimes
Gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs	Données d'identification Données de connexion Données web	Consentement Exécution d'un contrat Intérêts légitimes

Article 5 – Accès aux des Données Personnelles

L'accès aux Données Personnelles est strictement encadré. La Société s'assure que ces données ne soient accessibles qu'à des destinataires internes ou externes autorisés.

En cas de conflit entre la présente politique de traitement de données personnelles et les termes de tout contrat entre un client et la Société au titre de l'utilisation par des Partenaires des solutions techniques développées par la Société, les termes de ce contrat prévaudront.

5.1. Destinataires internes

Au sein de la Société, les Données Personnelles ne sont accessibles qu'à des intervenants soumis à une obligation de confidentialité spécifique. La Société décide quel destinataire est habilité, en interne, à recevoir des Données Personnelles. Tous les accès concernant des traitements relatifs aux données des Personnes concernées font l'objet d'une mesure de traçabilité. Les employés ayant accès à des Données Personnelles sont tenus de se conformer à de solides politiques de confidentialité, de protection et de sécurité des données.

5.2. Destinataires externes

Les Données Personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces exclusivement dans l'Union européenne et la Suisse dans les cas suivants :

- Lorsque l'utilisateur publie, dans les zones de commentaires libres du Site Internet, des informations accessibles au public ;
- Lorsque l'utilisateur autorise le site web d'un tiers à accéder à ses Données Personnelles ;
- Lorsque le Responsable de traitement recourt aux services de prestataires pour fournir l'assistance utilisateurs, la publicité et les services de paiement. Ces prestataires et partenaires disposent d'un accès limité aux Données Personnelles de l'utilisateur, limitées aux éléments nécessaires à l'exécution de leurs prestations, et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la réglementation applicable en matière protection des Données Personnelles ;
- Si la loi l'exige, le Responsable de traitement peut effectuer la transmission de données pour donner suite aux réclamations présentées contre la Société et se conformer aux procédures administratives et judiciaires.

Article 6 – Protection des Données Personnelles

Le Responsable de traitement prend des mesures de protection techniques, physiques et organisationnelles pour protéger les Données Personnelles contre tout accès, utilisation ou divulgation qui ne serait pas autorisé, et pour empêcher leur perte ou leur altération, en prenant en compte la nature des Données Personnelles et leur caractère sensible, le cas échéant.

La transmission de données s'opère par des services de communication cryptés (email, FTP, partage de fichier, mode de sécurisation HTTPS), et l'environnement de stockage des données est protégés par des outils de lutte contre les attaques virtuelles.

Article 7 – Durée de conservation des Données Personnelles

Le Responsable de traitement conserve les Données Personnelles des Personnes concernées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ou tel que requis par la loi.

Données Personnelles concernées	Durée de conservation de principe
Données d'identification	3 ans, sauf demande expresse de l'utilisateur
Données de connexion	3 ans, sauf demande expresse de l'utilisateur
Données web	3 ans, sauf demande expresse de l'utilisateur
Cookies	13 mois à compter de la dernière manifestation du consentement
Données financières	Si opération unique : Seulement pendant le temps nécessaire à l'opération de paiement En cas d'abonnement : 10 ans, comme requis par le code monétaire et financier
Données bancaires	Si opération unique : Seulement pendant le temps nécessaire à l'opération de paiement En cas d'abonnement : 10 ans, comme requis par le code monétaire et financier
Données contractuelles	Données conservées pendant toute la durée du contrat.
Données relatives à la LCB/FT et LAF	5 ans
Données relatives à la gestion des réclamations sur une activité déléguée	5 ans

Les données permettant d'établir la preuve d'un droit ou d'un contrat (données clients, etc.) ou les données conservées au titre du respect d'une obligation légale (données de facturation, etc.), font l'objet d'une politique d'archivage intermédiaire pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont conservées, conformément aux dispositions en vigueur.

Passé les délais fixés, les données sont soit supprimées, soit conservées après avoir été anonymisées, notamment pour des raisons d'usages statistiques. Il est rappelé aux Personnes concernées que la suppression ou l'anonymisation des données stockées dans ses systèmes sont des opérations irréversibles et que la Société n'est plus, par la suite, en mesure de les restaurer.

Article 8 – Prise de décision automatisée – Profilage

Des décisions automatisées seront prises sur la base des Données Personnelles collectées. Les dispositions spécifiques précisent, pour chaque type de traitement concerné, la logique sous-jacente de ces décisions automatisées, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ces traitements pour la personne concernée.

Article 9 – Droits des Personnes concernées

En France, les Données Personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.

En application de la réglementation applicable aux Données Personnelles, les Utilisateurs disposent des droits suivants :

- Le droit d'accès : ils peuvent exercer leur droit d'accès, pour connaître les Données Personnelles les concernant. Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, la Société peut demander une preuve de l'identité de l'Utilisateur afin d'en vérifier l'exactitude.
- Le droit de rectification : si les Données Personnelles détenues par la Société sont inexactes, ils peuvent demander la mise à jour des informations.
- Le droit de suppression des données personnelles : les Utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs Données Personnelles, conformément aux lois applicables en matière de protection des Données Personnelles.
- Le droit à la limitation du traitement : les Utilisateurs peuvent de demander à la Société de limiter le traitement des Données Personnelles conformément aux hypothèses prévues par le RGPD.
- Le droit de s'opposer au traitement des données personnelles : les Utilisateurs peuvent s'opposer à ce que ses Données Personnelles soient traitées conformément aux hypothèses prévues par le RGPD.
- Le droit à la portabilité : ils peuvent réclamer que la Société leur remette les Données Personnelles qui lui ont fourni pour les transmettre à une autre société.

Article 10 – Réclamations

Les Personnes concernées peuvent exercer leurs droits en contactant par mail le Responsable de traitement, à l'adresse : info@vax-conseils.fr

Toute demande doit être accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité en cours de validité signé et faire mention de l'adresse à laquelle le Responsable de traitement pourra contacter le demandeur. La réponse sera adressée dans le mois suivant la réception de la demande. Ce délai d'un mois peut être prolongé de deux mois si la complexité de la demande et/ou le nombre de demandes l'exigent. De plus, et depuis la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, les personnes qui le souhaitent, ont la possibilité d'organiser le sort de leurs Données Personnelles après leur décès. Pour plus d'information sur le sujet, il est possible de consulter le site Internet de la CNIL : <https://www.cnil.fr/>.

Les Utilisateurs peuvent aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL sur le site de la CNIL : <https://www.cnil.fr/>.

Il est recommandé aux Utilisateurs de s'adresser directement à la Société dans un premier temps, avant de déposer une réclamation auprès de la CNIL, la Société VAX CONSEILS étant à l'entière disposition des Utilisateurs pour régler leur problème.